

# 주 의 사 항

1. 제 목 : 계약서 작성업무 부적정

2. 관계기관 : 광주보훈병원

3. 내 용 : 광주보훈병원에서는 병원 내 필요 물품을 구매하거나 용역·공사를 진행하기 위해 「계약사무규정」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등에 따라 구매계약을 체결하고 있습니다.

우리공단 「계약사무규정」 제17조(계약의 방법) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지정하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다고 되어 있으며, 제50조(견적에 의한 가격결정 등) 제1항에 따르면 수의계약에 의하고자 할 때는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 제76조(계약서의 작성) 제1항 각호에 의하면 계약을 체결할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금, 위험부담, 지체상금, 그 밖에 필요한 사항을 기재한 계약서를 작성하도록 하고 있습니다.

따라서, 긴급한 상황·소액 구매 등의 사유로 수의계약을 체결하기 위하여 견적서를 비교할 경우에는 일반경쟁에 준하여 동일한 조건으로 견적서를 제출받아야 하며, 계약서 및 계약서에 첨부되는 물품내역서 등은 빠짐없이 작성하고 첨부내용과 계약서의 일치 여부 등도 철저히 확인하여 계약내용의 누락이나 내용 불일치로 인해 계약 이행에 차질이 발생하지 않도록 하여야 합니다.

그런데 '17년 광주보훈병원 종합 감사 시 구매계약 체결현황을 확인한 결과, [표]와 같이 견적서 비교 시 견적조건이 업체별로 다르게 되어있거나, 계약서 및 각종 첨부 계약서류가 미흡하게 작성되어 있거나, 과업지시서와 계약서 간의 계약기간이 일치하지 않는 것으로 확인되었습니다.

## [표] 계약서 작성 부적정 현황

| 계약일자       | 계약건명 | 내용                                                                                                                           |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| '16.00.00. | A계약  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 건적비교조건 불일치</li> <li>• 과업지시서와 계약서 간 계약기간 상이</li> </ul>                               |
| '16.00.00. | B계약  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 규격서 일부 누락</li> </ul>                                                                |
| '16.00.00. | C계약  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 물품내역서(단가 표기) 누락</li> <li>• 실제 계약서에 포함되지 않은 표준개인정보 처리위탁 계약서가 계약서 첨부목록에 존재</li> </ul> |
| '16.00.00. | D계약  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 과업내역서와 계약기간 상이</li> <li>• 계약물품내역서와 과업세부내용 상 물품내역서 불일치</li> </ul>                    |
| '16.00.00. | E계약  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 과업기간과 계약기간 상이</li> </ul>                                                            |

#### 4. 조치할 사항

##### ○ 광주보훈병원장은

- 수의계약 체결 시에는 동일한 조건의 견적서를 비교하도록 하시고, 계약 체결 시 물품내역서 등 첨부서류가 누락되거나 계약서와 불일치되는 내용이 없도록 하시기 바랍니다.(통보)

##### ○ ☒☒이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)